

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [6] 배전협력회사 보험료 정산 업무처리 미흡

관 계 부 서 : 증평괴산지사, 서산지사, 서천지사

조 치 부 서 : 증평괴산지사, 서산지사, 서천지사

내 용

1. 업무 개요

충북본부 증평괴산지사, 대전세종충남본부 서산지사, 서천지사는 배전 단가 계약 공사의 경우 공사계약 일반조건에 따라 각 공사 건별로 국민건강(연금)보험료, 노인장기요양보험료 및 퇴직공제부금을 설계 시 계상하고 준공 시 협력회사에 지급하며, 계약기간 중 1년 단위로 전문회사에서 실제 납부한 금액에 대한 보험료 집행 실적을 제출받아 납부한 금액과 지급한 금액을 비교하여 과부족 금액에 대한 정산을 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정부 입찰·계약 집행기준」 제19장 제94조 ②에서는 “계약담당공무원은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인한 후 제93조 제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다.” 라고 명시하고 있다.

「배전공사 협력회사 업무처리기준」 17.사에 따르면 배전협력회사에 발주된 공사는 공사계약 일반조건에 의해 시공지시 건별로 국민건강(연금)보험료, 노인 장기요양보험료, 퇴직공제부금비를 지급하고, 계약기간 내 한하여 합병 등 정산 사유 발생 시 계약기간 연도별로 익년도 1/4분기 이내 보험료 정산을 위한 증빙 자료를 한전 대표 사업소 협력회사 담당부서에 제출하여야 한다.

문서번호 배계(건설)-1534('20.12.02) 「배전 전문회사 이월공사 보험료 사후정산 방법 알림」 및 배계(건설)-417('21.04.15) 「배전 전문회사 이월공사 지급 보험료 환수 시행 알림」에 따르면 배전 협력회사 계약기간 종료 후 준공되는 공사기간 30일 미만의 개별공사에 대해서는 보험료 지급 의무가 부재하다는 법률자문 의견에 근거하여 단가 계약기간 종료 후 준공되는 배전 협력회사 공사는 보험료를 제외하고 도급비를 지급하여야 하고, 퇴직공제부금은 설계 시 계상하고 준공 시 지급할 때는 실제 납부한 금액에 대한 증빙을 확인 후 지급하여야 한다.

따라서 배전 협력회사 담당자는 계약기간내 배전 협력회사에 지급된 보험료 내역을 확인하고, 배전 협력회사 보험료 납입내역(증빙서류 포함)을 제출받아 지급된 보험료가 협력회사의 납입 보험료보다 큰 경우에는 그 차액을 회수조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

서산지사, 서천지사, 증평괴산지사의 배전 협력회사 보험료 정산현황을 점검한 결과, 「◆♣♣」 등 197건(서산 142건, 서천 40건, 증평괴산 15건)의 공사는 공사기간

30일 미만의 공사임에도 계약기간 종료 후 준공하면서 지급 의무가 없는 국민건강(연금)보험료, 노인장기요양보험료 및 납부 증빙이 없는 퇴직공제부금(60,277,050 원)을 [표 1]과 같이 과다 지급하였다.

[표 1] 계약만료 협력회사 보험료 및 퇴직공제부금 과다지급 내역

(단위 : 건, 원)

순번	사업소	회수 대상 (업체별 회수 공사 건수)	과다지급액	담당자
1	서산	익명화	3,458,632	◆◆◆
			5,710,109	♣●☐
			2,663,659	☐☐▷
			1,481,852	◆◆◆
			3,851,866	◁*▲
			4,948,107	&&&
			2,603,949	●●●
			소계(43건)	24,718,174
2	서산	익명화	1,812,638	♣♣▼수
			1,535,374	☐☐▷
			1,462,925	☆☆☆
			165,411	◆◆◆
			9,908,888	○○○
			529,203	&&&
			1,289,028	●●●
			소계(99건)	18,012,327
3	서천	익명화	1,375,588	○◁♣
			566,886	☐☐☐
			471,854	☐☐☐
			2,378,600	★@\$
			2,131,421	◁◁◁
			소계(19건)	605,271
4	서천	익명화	4,665,021	○◁♣
			3,433,914	☐☐☐
			소계(21건)	1,703,999
5	증평괴산	익명화	9,802,934	-
			83,022	▲♥☐
			48,234	\$@○
			소계(15건)	82,739
합계(197건)			60,277,050	-

그리고 현재 계약기간 종료 후 미준공 상태로 남아있는 공사 158건(서산 34건, 서천 92건, 증평괴산 32건) 또한 보험료 및 퇴직공제부금 총 109,477,505원이 [표 2]와 같이 계상되어 있음을 확인하여 이에 따른 착오 지급 방지를 위해 해당 공사 건들의

준공 시 보험료 및 퇴직공제부금 관련 적정 실적 증빙을 확인한 후 정산하는 것이 필요한 실정이다.

[표 2] 계약만료 협력회사 보험료 및 퇴직공제부금 계상내역

(단위 : 건, 원)

계약기간	사업소명		
	서산(34건)	서천(92건)	증평괴산(32건)
'23~'24	22,820,778	48,139,205	38,517,522
합계(원)	109,477,505		

관련자 의견

증평괴산지사, 서산지사, 서천지사 담당자는 계약기간 종료 후 준공되는 배전 협력회사의 보험료를 착오 지급하였음을 인정하며 착오 지급된 금액에 대한 회수 조치와 미준공 상태인 공사건들에 대하여 적정 실적 증빙의 확인 등을 통하여 추가 착오 지급되는 문제가 발생하지 않도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

증평괴산지사장은

- ① 과다 지급된 보험료 및 퇴직공제부금 213,995원을 회수하여 주시고, 계상된 보험료 및 퇴직공제부금 38,517,522원에 대한 정산을 시행하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

서산지사장은

- ① 과다 지급된 보험료 및 퇴직공제부금 42,730,501원을 회수하여 주시고, 계상된 보험료 및 퇴직공제부금 22,820,778원에 대한 정산을 시행하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

서천지사장은

- ① 과다 지급된 보험료 및 퇴직공제부금 17,332,554원을 회수하여 주시고, 계상된 보험료 및 퇴직공제부금 48,139,205원에 대한 정산을 시행하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시정 3 통보 3	회 수 [60,277,050원] 감 액 [109,477,505원]	-	증평괴산지사 서산지사 서천지사	증평괴산지사 서산지사 서천지사